공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제 2025 - 036 호 2025. 3. 6.

사 건 번 호	2024서소0064
사 건 명	㈜에이스침대의 부당한 표시·광고행위에 대한 건
피 심 인	주식회사 에이스침대 성남시 중원구 사기막골로105번길 42 대표이사 안** 대리인 법무법인(유) 화우 담당변호사 이**, 홍**, 이**, 김**
심의종결일	2025. 2. 28.

주 문

피심인은 자신이 제조·판매하는 침대 매트리스에 설치하여 사용하는 침대용 소독·방충제에 대하여 객관적인 근거 없이 해당 제품이 '인체에 무해한 원료'를 사용하여 제조되었다는 문구를 사용하여 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 거짓·과장의 표시행위를 다시 하여서는 아니 된다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인은 침대 제조·판매업을 영위하는 사업자로서 구 「표시ㆍ광고의 공정화에 관한 법률[1]」 제2조 제3호의 사업자에 해당하며, 자신이 제조·판매하는 침대 매트리스에 설치하여 사용하는 침대용 소독·방충제인 '마이크로가드'(이하 '이 사건 제품'이라 한다)를 판매하면서 해당 제품의 포장을 통해 이 사건 제품이 인체에 무해한 원료를 사용하여 제조되었다고 알리는 표시행위(이하 '이 사건 표시행위'라 하고, 사용된 원료의 무해성이 사실과 다르게 표시된 부분을 '이 사건 표시'라 한다)를 하였으므로, 이 사건 표시행위에 대하여 책임이 있는 자이다.

2 피심인의 일반현황은 <표 1>과 같다.

<표 1> 일반현황

(2023.12.31. 기준, 단위: 백만 원)

피심인명	설립일자	자본금	자산총액	매출액	당기순이익
에이스침대	1977. 7. 1.	11,090	716,956	303,585	51,015

* 금융감독원 전자공시시스템, 피심인 제출자료(심사보고서 소갑[2] 제3호증)

나. 시장구조 및 실태

1) 국내 침대시장

3 매트리스 및 침대 제조업은 금속스프링을 결합하거나 기타 충전물을 내장한 매트리스, 매트리스 지지용 스프링 조립제품 및 매트리스를 결합한 침대를 제조하는 산업[3]이다. 매트리스 및 내장침대만을 제조·판매하는 침대전문 제조업체부터 가정용

1) 2018. 6. 12. 법률 제15699호로 개정되기 전의 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.
2) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'으로 약칭한다.
3) 한국표준산업분류(분류코드 32011) 참조

가구와 함께 침대를 제조·판매하는 업체, 수입하여 판매하는 업체 등이 있다.

4 우리나라의 주거생활 양식이 온돌, 마루 문화에서 입식 문화로 점차 변화하면서 침대 보급률은 빠르게 증가하였다. 침대는 구매 주기가 긴 가구로서 한 번 구매하면 장기간 사용하는 가구 특성상 전체 보급률은 포화상태에 이르렀다고 업계는 보기도 한다.

5 기존 침대시장은 형제 기업인 피심인과 주식회사[4] 시몬스의 양강구도로 합산 점유율이 **%에 달하기도 하였는데, 최근 가구 업계, 렌탈 업계에서도 경쟁에 뛰어들어 다양한 프리미엄, 중저가 침대·매트리스 브랜드가 시장에 등장하였다.

2) 국내 침대시장 규모

6 국내 침대시장은 <표 2>와 같이 시장 규모가 약 2조 원 규모로 추정된다. 시몬스와 피심인이 업계 점유율 1·2위를 다투고 있고, 전체의 약 **% 가량을 차지하고 있고, 피심인이 차지하고 있는 점유율은 <표 2>와 같이 약 **.*% 수준으로 해당 매출액 기준 업계 2위인 것으로 파악된다.

<이하 표 삽입을 위한 여백>

4) 이하 회사명칭을 기재함에 있어 '주식회사'는 생략한다.

<표 2> 국내 침대 시장 점유율

(기준: 2023년, 단위: 억 원, %)

업체명	매출액	점유율

* 피심인 제출자료(소갑 제3호증)

3) 침대용 소독·방충제 시장

7 현재 침대용 소독·방충제 시장 현황에 대한 구체적인 매출액, 실태 등에 대해서는 자료가 많지 않아 확인하기 어려운 실정이다. 특히, 이 사건 제품과 같이 침대 매트리스에 직접 설치하여 사용하는 제품의 경우 피심인 외 침대 제조·판매업을 영위하는 사업자들은 생산하거나 공급하고 있지는 않는 것으로 보인다.

8 한편, 피심인의 경우 이 사건 제품 외 이 사건 제품을 개량한 '마이크로가드 에코', '마이크로가드 에코 플러스'를 출시하여 소비자에게 판매한 바 있다.

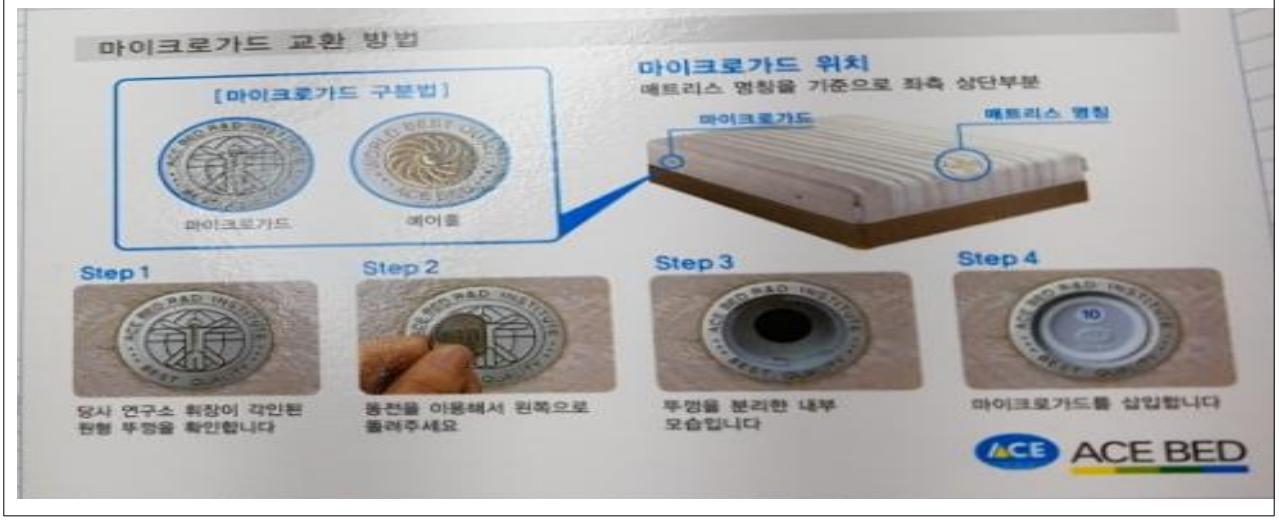
2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 이 사건 제품의 특성 및 유통경로 등

9 이 사건 제품은 매트리스 옆면에 직접 장착하여 세균, 곰팡이 번식과 진드기 서식을 예방하고, 매트리스 내부, 내장재를 보호할 목적으로 출시된 제품이다. 원형의 플라스틱 용기 및 부직포로 구성된 포장 안에 흰색의 원형압축고형제(태블릿, tablet)가 들어있는 형태로, 해당 태블릿에 침전시킨 방충 물질인 DEET(디에틸톨루아마이드) 및 항균 물질인 Chloroxyleneol(클로록실레놀)(이하 두 물질을 통칭하여 '이 사건 성분'이라 한다)이 약 1년 동안 기체로 승화되면서 매트리스 내부로 효과를 발생시키는 원리로 작용한다.

<그림 1> <u>이 사건 제품 도면 및 사용방법(발췌)</u>

<그림 1-1> 이 사건 제품 도면
<그림 1-2> 이 사건 제품 사용방법


10 피심인은 1995. 10. 2. **[5]이 생산한 이 사건 제품을 *****을 통하여 독점 구매하여 국내·외에 판매하는 내용의 '침대용 방균 방충제 공급 계약'을 최초로 체결하고 이 사건 제품을 출시하였다[6]. 이후, 2000. 10. 31. 이 사건 제품에 대한 공급 계약을 갱신하였고, 부직포형에서 원통형[7]으로 변경된 제품을 출시하였다.

11 이 사건 제품은 피심인의 매트리스 제품에 조립되어 출고된 후, 매트리스 구매자가 제품 구매인증을 하고 발급된 쿠폰 번호를 제시하면 피심인의 판매 대리점 또는 고객센터[8]를 통해 3년간 무상으로 제공되고, 무상 제공 기간이 지난 후에는 권장소비자가격 10,000원에 구매할 수 있다. 대리점은 피심인으로부터 이 사건 제품을 구매한 다음 이를 소비자에게 무상으로 제공하고, 피심인은 대리점이 소비자에게 무상으로 제공한 수량만큼 정산하여 구매비용을 대리점에 다시 지급하였다.

12 2018년 1월경 기존의 이 사건 제품에서 변경된 신제품인 '마이크로가드 에코'가 출시되면서 이 사건 제품은 대리점에 2018년 1월경까지 출고되었으나, '마이크로가드 에코'가 출시된 이후에도 고객센터가 보유하고 있는 물량은 2018년 6월경까지 고객에게 제공되었고, 2016년 11월경부터 2018년 6월경까지[9] 이 사건 제품 출고량은 약 ○○○ 개로 파악된다.

13 한편, 이 사건 제품은 소독제 및 방충제 품목에 해당되어 「위해우려제품의 품목별 안전·표시 기준」[10]에서 정한 검사방법에 따라 한국화학융합시험연구원의 검사

---

5) 이 사건 제품의 공동개발사이고, 1997년에 *******로 상호를 변경하였다.

6) *******은 이 사건 제품 제조를 **에 위탁하였으며, **이 국내 판매에 대한 총판권을 보유한 ******을 통하여 피심인에게 공급하였다.

7) 부직포형은 **********의 제품이고, 원통형은 **********의 제품으로 이 사건에 문제된 제품은 원통형에 해당한다.

8) 피심인은 고객 문의, 불만처리 등을 대응하기 위해 소비자 지원 업무를 별도 사업자인 고객센터에 위탁하였고, 고객센터는 이 사건 제품을 보유하고 있다가 고객의 요청이 있으면 이를 제공하였다.

9) 피심인은 이 사건 제품이 최초 출시된 지 약 20년이 지난 관계로 이 사건 표시행위 기간을 구체적으로 특정할 수 있는 자료의 확인은 어렵다고 밝혔다. 이러한 이유로 이 사건 표시행위 기간은 피심인이 이 사건 제품 공식 카달로그에 'EPA 승인 성분' 문구를 처음 사용한 2016년 11월경부터 이 사건 제품이 소비자에게 최종 출고된 것으로 확인되는 2018년 6월경까지로 산정하였다.

10) 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」(2016. 1. 27. 법률 제13891호로 개정되기 전의 것) 제2조 제16호 및 제34조에 따라 위해우려제품의 지정 및 그 품목별 위해성에 관한 안전기준과 표시기준

를 받은 바 있고, 해당 검사에서 위해우려제품 안전기준을 준수한다는 합격 판정을 받은 바 있다.

2) 이 사건 성분의 독성 등에 대한 관련기관의 평가

14 이 사건 성분은 DEET(디에틸톨루아마이드) 및 Chloroxyleneol(클로록실레놀)이라는 화학물질[11]로, 미국 환경보호청 등 관련기관은 이 사건 성분의 독성 등에 대해 아래와 같이 평가하고 있다.

15 미국 환경보호청에서는 화학물질에 대한 재등록 적합 결정 평가보고서(R.E.D. Facts)[12]를 공개하고 있고, 해당 보고서에서는 DEET(디에틸톨루아마이드)의 인체에 대한 독성(Toxicity)에 대하여 눈, 피부, 경구 경로에 대하여 낮은 독성(Slightly toxic)[13]이 있는 것으로, Chloroxyleneol(클로록실레놀)의 경우 일반적으로 보통 내지 낮은 급성 독성이지만 심한 눈 자극이 있고[14], 흡입 경로(inhalation route)를 통한 급성 독성이 낮으나, 약간의 피부 자극을 유발하며[15], 경구 및 경피 경로(oral and dermal route)에 대하여 낮은 독성(Slghtly toxic)[16]이 있는 것으로 판단하였다.

16 한국산업안전보건공단은 물질안전보건자료(MSDS)[17]를 공개하여 화학물질의 독

에 관한 사항을 정한 환경부 고시(2015. 12. 18. 환경부고시 제2015-231호로 개정되기 전의 것)를 말한다.

11) 이 사건 성분의 각 CAS 등록번호(Chemical Abstract Service Registry Number)는 134-62-3, 88-04-0으로, CAS 등록번호는 화학물질에 부여되는 고유번호를 말한다.

12) R.E.D.(Reregistration Eligibility Decision) Facts는 1947년 연방 살충·살균·살서제 관리법(Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act, FIFRA)에 의거 미국 농무부가 신규·기존 화학물질을 등록하는 의무를 부여한 이래, FIFRA 개정 후 소관 부처가 된 미국 환경보호청이 1984년 이전에 등록된 살충제, 살균제 제품 및 이에 함유되는 성분들이 현대의 과학적 안전기준을 충족하는지를 평가하여 그 결정을 발표하는 문건이다.

13) 4단계 중 3번째로 낮은 등급인 Category Ⅲ에 해당한다.

14) 4단계 중 가장 높은 등급 Category Ⅰ에 해당한다.

15) 4단계 중 가장 낮은 등급 Category Ⅳ에 해당한다.

16) 4단계 중 3번째로 낮은 등급인 Category Ⅲ에 해당한다.

17) 물질안전보건자료(MSDS, Material Safety Data Sheet)란 화학물질의 유해성·위험성 정보, 응급조치 요령, 취급방법 등을 비롯한 16가지 항목들로 구성된 자료로서 화학물질의 제조·수입자, 국외제조자가 선임한 자가 작성한다.

성 및 건강 유해성에 대한 정보를 제공하고 있으며, 아래 <표 3> 및 <표 4>와 같이 DEET(디에틸톨루아마이드) 및 Chloroxyleneol(클로록실레놀)의 "2. 유해성·위험성"의 경우 GHS 기준[18]에 따라 해당 물질이 몸에 흡수될 수 있는 경로별로 '구분1' 내지 '구분4' 등급[19]의 유해성을 보인다고 설명하고 있고, "11. 독성에 관한 정보"에서는 해당 물질들이 일정 수치의 LD_{50}[20] 값을 보이는 급성독성을 지니고 있다고 설명하고 있다.

<표 3> 디에틸톨루아마이드 물질안전보건자료(MSDS)(발췌)

(최초작성일: 2009.12.4., 개정일자: 2018.4.2.)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보	
가. 제품명	**다이에틸-메타-톨루아마이드**
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	1) 군사용 : 폴리머 형태의 DEET 33%가 들어있는 제제는 국소 곤충과 절지동물의 구충제(EDITAR)로 사용가능하다. 절지동물이 무는 것을 9시간 이상 보호할 수 있다 (Debboun et al, 2001). 2) 디에칠톨루아미드는 특히 모기에 대한 구충효과가 뛰어나다. O-, P-이성질체는 뛰어난 구충제이지만 M-이성질체 보다는 약효가 떨어진다. (국립독성과학원)
2. 유해성·위험성	
가.유해성·위험성 분류	**급성 독성(경구) : 구분4** **급성 독성(흡입: 증기) : 구분3** **심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2(2A/2B)** **특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극)** **특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2** **만성 수생환경 유해성 : 구분3**
3. 구성성분의 명칭 및 함유량	
물질명	다이에틸-메타-톨루아마이드

18) GHS(Globally Harmonized System of classification and labelling)란 화학물질의 분류 및 위험물표지와 관련된 세계조화시스템을 말한다. UN환경개발회의에서 발의된 세계조화시스템은 화학물질의 안전한 사용, 운송, 폐기를 위하여 전세계가 동일하게 화학물질을 독성에 따라 등급별로 분류하고 위험물 표시를 하도록 한다.

19) 구분1이 가장 유해성이 강한 등급을 의미하고, 각 등급에 따라 해당 화학물질의 유해성 관련 표지, 유해위험문구 등을 달리 표시하여야 한다. 예를 들어 '급성 독성(흡입)' 관련 유해위험문구의 경우 구분1은 '흡입하면 치명적임', 구분2는 '흡입하면 치명적임', 구분3은 '흡입하면 유독함', 구분4는 '흡입하면 유해함'으로 각 표시된다.

20) LD50(lethal dose 50, 반수치사량)란 어떤 약물 또는 독물을 검사하는 전체 집단(대개 쥐나 포유류와 같은 동물)에 농도를 달리하여 투여하였을 때 검사 집단의 50%가 사망 반응을 나타내는 용량을 의미한다.

이명(관용명)	벤즈아마이드,N,N-디에틸-3-메틸-(BENZAMIDE,N,N-DIETHYL-3-METHYL-);
CAS번호	134-62-3
함유량	100%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
나. 피부에 접촉했을 때	경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오
다. 흡입했을 때	과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오. 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
라. 먹었을 때	물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 입을 씻어내시오.
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오 접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자극, 구역, 구토 최루, 명정증상, 경련, 혼수, 구역, 구토, 명정증상 자극, 흡수가 일어날 수도 있음, 명정증상 자극, 최루
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	**LD50 1892 ㎎/㎏ Rat**
경피	**LD50 3180 ㎎/㎏**
흡입	**자료없음**
피부부식성 또는 자극성	자극을 일으키는 원인이 되지 않는다.
심한 눈손상 또는 자극성	눈에 보통에서 심한자극
호흡기과민성	자료없음

<표 4> 클로록실레놀 물질안전보건자료(MSDS)(발췌)

(최초작성일: 2008.12.4., 개정일자: 2018.4.2.)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보	
가. 제품명	**4-클로로-3,5-다이메틸페놀**(4-CHLORO-3,5-DIMETHYLPHENOL)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
제품의 권고 용도 방부제, 살균제

2. 유해성·위험성
가.유해성·위험성 분류 **심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2(2A/2B)급성**
수생환경 유해성 : 구분1

3. 구성성분의 명칭 및 함유량
물질명 4-클로로-3,5-다이메틸페놀(4-CHLORO-3,5-DIMETHYLPHENOL)
이명(관용명) 페놀, 4-클로로-3,5-다이메틸-(PHENOL, 4-CHLORO-3,5-DIMETHYL-)
CAS번호 88-04-0
함유량 100%

4. 응급조치요령
가. 눈에 들어갔을 때 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면
콘택트렌즈를 제거하시오.
계속 씻으시오.
눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
나. 피부에 접촉했을 때 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오
긴급 의료조치를 받으시오
물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오
다. 흡입했을 때 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오
신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오
호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오
라. 먹었을 때 긴급 의료조치를 받으시오
마. 기타 의사의 주의사항 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록
하시오

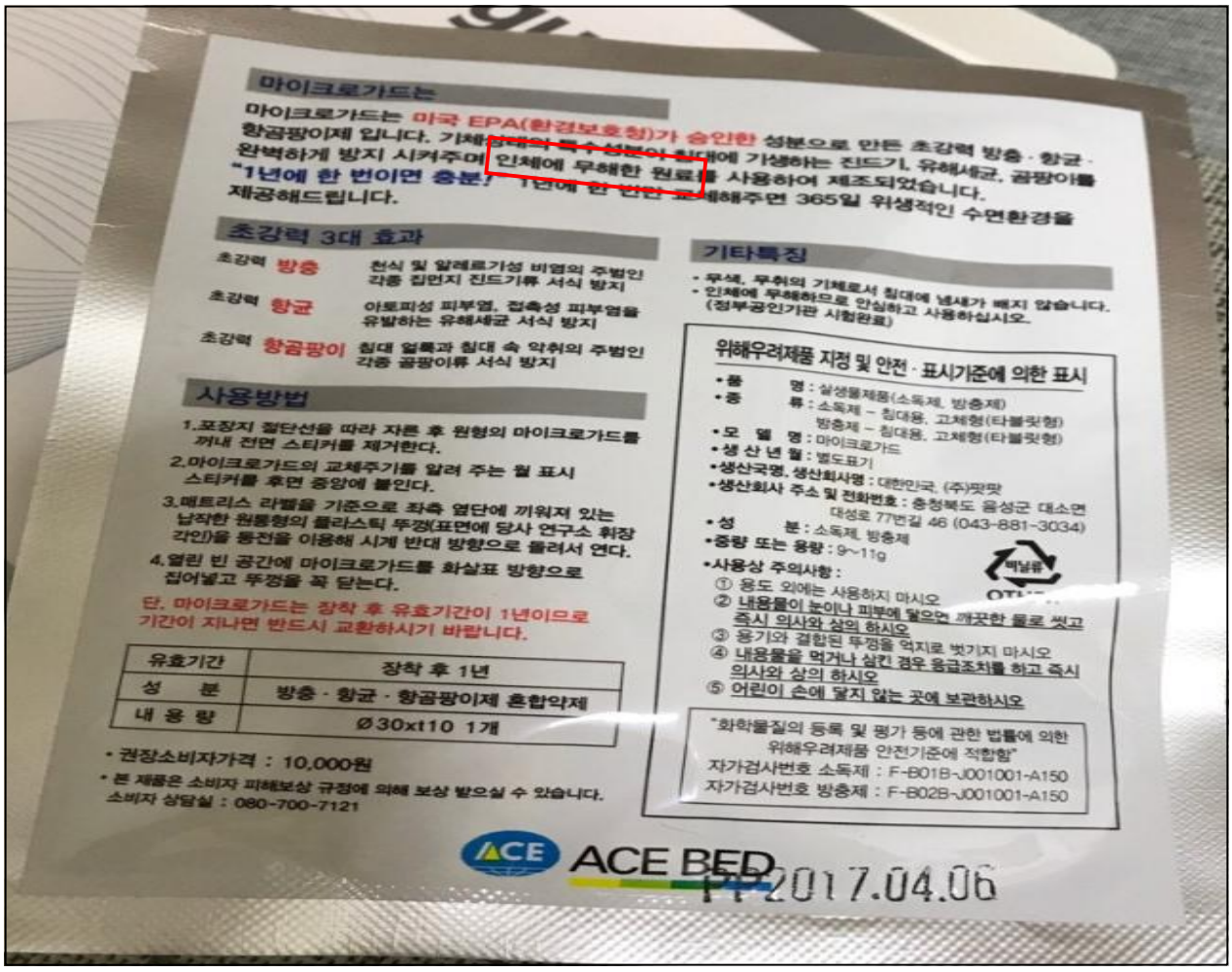
11. 독성에 관한 정보
나. 건강 유해성 정보
급성독성
경구 LD50 3830 ㎎/㎏ Rat
경피 LD50 > 2000 ㎎/㎏ Rat
흡입 자료없음
피부부식성 또는 자극성 자료없음
심한 눈손상 또는 자극성 드래이즈 테스트 결과 토끼의 눈에 적당한 자극을 일으킴.

3) 이 사건 표시행위

17 피심인은 이 사건 제품을 판매하면서 2016년 11월경부터 2018년 6월경까지 <그림 2>와 같이 이 사건 제품 포장에 이 사건 성분과 관련하여 이 사건 제품이

“인체에 무해한 원료”를 사용하여 제조되었다고 표시하였다.

<그림 2> <u>이 사건 제품 포장의 표시내용</u>



4) 근거

18 위와 같은 사실은 피심인 제출자료(소갑 제1호증 내지 소갑 제5호증), 피심인 공식카탈로그 광고문(소갑 제6호증), 식품의약품안전처 제품 설명회 자료(소갑 제7호증), 3자간 제품공급계약서(소갑 제8호증), 피심인 현장조사 확인서(소갑 제9호증), 이 사건 성분에 대한 물질안전보건자료(MSDS)(소갑 제10호증), 한국화학융합시험연구원 검사성적서 및 신청서(소갑 제11호증), 마이크로가드 제품표시 참고자료(소갑 제12호증 및 소갑 제13호증) 등을 통해 인정된다.

나. 관련 법령 및 법리

1) 관련 법령

법 제3조(부당한 표시·광고 행위의 금지)

① 사업자 등은 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시·광고행위로서 공정한 거래질서를 해칠 우려가 있는 다음 각 호의 행위를 하거나 다른 사업자등으로 하여금 하게 하여서는 아니 된다.

1. 거짓・과장의 표시・광고

2.～4. (생략)

② (생략)

법 시행령[21] 제3조(부당한 표시·광고의 내용)

① 법 제3조제1항제1호에 따른 거짓・과장의 표시・광고는 사실과 다르게 표시・광고하거나 사실을 지나치게 부풀려 표시・광고하는 것으로 한다.

②～⑤ (생략)

2) 법리

19 법 제3조 제1항 제1호 및 법 시행령 제3조 제1항에서 규정한 거짓・과장의 표시・광고라 함은 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀려 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시・광고로서 공정한 거래 질서를 저해할 우려가 있는 것을 말한다.

20 따라서 거짓・과장의 표시・광고행위에 해당하는지 여부는 표시・광고 내용이 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀렸는지 여부(거짓・과장성), 그 내용이 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지 여부(소비자 오인성), 당해 표시・광고로 인하여 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부(공정거래 저해성) 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

21) 2018 12. 4. 대통령령 제29333호로 개정되기 전의 것을 말하고, 이하 '시행령'이라고 한다.

21 또한, 표시·광고 내용 중 사실과 관련된 사항이 진실임을 입증할 책임은 표시·광고 행위를 한 사업자에게 있으며, 그 사실과 관련된 사항이 진실임에 대한 입증은 합리적·객관적 근거에 의하여야 한다.[22]

22 한편, 일반 소비자는 표시·광고에서 직접적으로 표현된 문장, 단어, 디자인, 도안, 소리 또는 이들의 결합에 의하여 제시되는 표현뿐만 아니라 거기에서 간접적으로 암시하고 있는 사항, 관례적이고 통상적인 상황 등도 종합하여 전체적·궁극적 인상을 형성하므로, 표시·광고가 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 일반 소비자가 당해 표시·광고를 받아들이는 전체적·궁극적 인상을 기준으로 하여 객관적으로 판단하며,[23] 공정거래저해성 여부는 표시·광고가 소비자의 합리적 구매 결정을 방해함으로써 관련시장의 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부를 기준으로 판단한다.[24]

라. 피심인의 위 2. 가. 행위의 위법여부

1) 거짓·과장성

23 다음과 같은 점에서 이 사건 제품을 인체에 무해한 원료를 사용하여 제조되었다고 표시한 이 사건 표시행위는 이 사건 성분이 인체에 무해한 것처럼 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀려 표시한 것으로 거짓·과장성이 인정된다.

24 첫째, 이 사건 표시는 이 사건 제품에 사용된 성분의 인체 무해성과 직접적으로 관련되고, 해당 표시의 거짓·과장성 여부는 표시의 객관적인 상태를 기준으로 판단하여야 하므로[25], 이 사건 표시를 '인체에 무해한 수준의 원료' 등과 같이 이 사건 제품 사용에 따른 인체에 미치는 유해 수준이나 관련 법령상 허용 기준치 부합 여부를 고려하여 해석할 여지는 없다.

---

22) 대법원 2003. 3. 31. 선고 2002마4109 판결, 서울고등법원 2015. 8. 19. 선고 2014누73038 판결 참조
23) 대법원 2017. 4. 7. 선고 2016두61242 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019두31815 판결 등 참조
24) 대법원 2020. 5. 14. 선고 2020두33565 판결, 대법원 2021. 3. 11. 선고 2020두55558 판결 등 참조
25) 서울고등법원 2025. 1. 23. 선고 2024누33848 판결 참조

25 둘째, 앞서 살펴본 바와 같이, 이 사건 성분에 대한 미국 환경보호청의 화학물질에 대한 재등록 적합 결정 평가보고서 및 한국산업안전보건공단의 물질안전보건자료에서는 이 사건 각 성분은 눈, 피부, 경구 등 신체의 접촉 경로에 따라 일정 수준 이상의 독성 및 건강 유해성을 가지고 있다고 평가하고 있다.

26 셋째, 이에 대하여 피심인은 이 사건 제품은 위해우려제품 안전·표시기준에서 정한 검사를 통과하였고, 제3의 외부기관을 통한 이 사건 제품에 대한 위해성 평가 결과에서도 이 사건 성분에 대한 위해 우려가 없다는 결과가 나왔음을 제시하고 있으나, 해당 자료는 이 사건 제품 사용 시 그 노출량을 바탕으로 이 사건 성분으로 인한 인체 유해성이 없다는 결과일 뿐 이 사건 성분 자체의 인체 무해성을 입증하는 자료에는 해당하지 않아 해당 자료만으로는 이 사건 성분을 인체에 무해한 것처럼 표시한 이 사건 표시행위의 거짓·과장성이 인정되지 않는다고 보기는 어렵다.

2) 소비자 오인성

27 다음과 같은 점을 고려할 때, 이 사건 표시는 일반적인 소비자로 하여금 이 사건 제품의 포장에 기재된 이 사건 성분의 인체 무해성 표현을 신뢰하여 이 사건 성분이 인체에 유해하지 않은 것으로 오인하거나 오인하게 할 우려가 있다.

28 첫째, 소비자들은 제품 포장에 표시된 해당 제품의 성분 설명을 그대로 받아들이는 것이 일반적이고, 제품 포장에 구체적인 성분명이 기재되지 않은 이상 제조·판매업자가 제품 성분의 인체 유해성을 사실과 다르게 표시할 경우 소비자가 표시내용이 객관적 사실에 부합하는지 직접 검증하는 것은 현실적으로 불가능하다.

29 둘째, 해당 포장에는 이 사건 표시와 함께 “미국 EPA(환경보호청)가 승인한” 성분으로 만든 제품이라는 표현이 붉은색으로 강조되어 있고, “인체에 무해하므로 안심하고 사용하십시오.(정부공인기관 시험완료)”라는 표현도 같이 기재되어 있어 소비자는 이 사건 성분과 관련된 포장 상의 설명을 더욱 신뢰할 수밖에 없다.

30 셋째, 이에 대하여 피심인은 이 사건 제품의 포장에 이 사건 표시 외 문구[26] 도 함께 기재되어 있으므로 소비자가 이 사건 성분에 대해 인체 유해 가능성이 전혀 없다고 인식하지는 않을 것이라고 주장하나, 일반적으로 소비자는 개개의 전문적인 용어나 어휘를 주의 깊게 연구하거나 고려하지는 않고, 이에 대한 전문적인 지식을 가지고 있지는 않다는 점에서 위와 같은 이 사건 표시 외 문구의 표현이 이 사건 성분의 인체 무해성에 대한 소비자의 전체적·궁극적 인상에 영향을 미친다고 보기는 어렵다.

3) 공정거래저해성

31 다음과 같은 사정을 고려하면 이 사건 성분의 인체 무해성은 소비자들이 관련 제품 구매 여부를 결정하는데 영향을 미치는 중요 사항에 해당하므로 이 사건 표시행위는 소비자의 합리적인 선택을 방해하여 공정한 거래질서를 저해하거나 저해할 우려가 있다.

32 첫째, 신체가 닿는 매트리스에 직접 장착되어 수면시간 동안 지속적으로 노출되는 이 사건 제품의 특성상 제조 성분의 인체 무해성은 소비자의 구매 선택에 있어 중요한 영향을 미친다.

33 둘째, 비록 이 사건 제품이 소비자에게 무상으로 제공되고, 경쟁제품의 존재가 특정되지 않은 측면은 있으나, 이 사건 제품 포장에는 일반적인 무상의 증정품과 달리 '권장소비자가격 : 10,000원', '본 제품은 소비자 피해보상 규정에 의해 보상 받으실 수 있습니다.' 등이 기재되어 있고, 제품의 시장 출시를 예정한 것으로 볼 수 있는 점, 이 사건 제품의 경우 규모의 경제나 제품 특허 등의 요소가 없어 진입장벽이 낮아 잠재적 경쟁사업자의 출현도 충분히 예상할 수 있는 점, 이 사건 제품은 1년 단위의 교체가 필요하여 지속 구매·사용 여부를 소비자가 선택할 여지도 존재하

26) <그림 2>에서 확인할 수 있는 바와 같이, 이 사건 제품의 포장에는 "정부공인기관 시험완료", "위해우려제품 지정 및 안전·표시기준에 의한 표시", "화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 위해우려제품 안전기준에 적합함", "성분: 방충·항균·항곰팡이제 혼합약제" 등의 문구도 같이 기재되어 있다.

는 점 등을 고려할 때 이 사건 표시는 침대용 소독·방충제 시장의 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있다.

34 셋째, 피심인은 본인의 침대 카탈로그 등을 통해 이 사건 제품을 홍보하는 등 궁극적으로 피심인의 침대 판매에 이 사건 제품을 활용하여 왔다는 점에서 이 사건 표시는 소비자의 침대 구매 결정을 방해할 우려도 존재하여 침대 시장에서의 공정한 거래질서를 저해할 우려도 존재한다.

35 넷째, 공정거래저해성은 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부를 기준으로 판단하면 족하고, 실제 공정한 거래질서가 저해되는 결과가 발생하여야 하는 것은 아니라는 점에서,[27] 적어도 이 사건 표시행위로 인해 소비자의 선택권이 침해되는 등 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있다는 점은 충분히 인정된다.

4) 소결

36 피심인의 위 2. 가.의 행위는 법 제3조 제1항 제1호에서 금지하고 있는 거짓·과장 표시에 해당되어 위법하다.

3. 처분

37 피심인의 위 2. 가.의 행위는 이미 종료되었으나, 향후 동일 또는 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 법 제7조에 따라 행위금지명령을 부과한다.

4. 결론

38 피심인의 위 2. 가.의 행위는 법 제3조 제1항 제1호에 위반되므로, 법 제7조를 적용하여 주문과 같이 의결한다.

---

27) 서울고등법원 2025. 1. 23. 선고 2024누33848 판결 등 참조

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2025년 3월 6일

의 장 위 원 남 동 일

위 원 조 성 진

위 원 오 규 성